

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 170/2530	นางสาวแก้ว สมภักดี	โจทก์
	นางทองมี มุลมณีหรือปาเส	จำเลย
	นายทวีสิน อุ่ณสมัย ทนายโจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 78 แผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนชื่อจำเลยออกจาก น.ส.3กเลขที่ 123 เนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ตำบลดงแดงอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และใส่ชื่อโจทก์แทน ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาทแปลงนี้ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72,76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไรจึงไม่มีการบังคับที่จะต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว ศาลอุทธรณ์มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไรจึงไม่มีการบังคับที่
จะต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>